

بیانیه ریسک

«تأمین مالی جمعی» به عنوان روشی برای سرمایه گذاری، مشابه سایر روش ها، متضمن ریسک هایی برای تأمین کننده است و دانایان کراد به عنوان عامل مجاز، برخی از خطرات این سرمایه گذاری را در اجرای مواد ۲۹ و ۳۰ «دستورالعمل تأمین مالی جمعی»، به شرح زیر به اطلاع تأمین کنندگان محترم می رساند:

۱- در تأمین مالی جمعی، متقاضی با استفاده از وجوه، اقدام به راهاندازی و توسعه کسبوکار اقتصادی برای تحصیل سود مینماید اما سودآوری طرح، قطعی نیست. علاوه بر این از آنجا که متقاضیان و تأمین کنندگان مستند به ماده ۲ «دستورالعمل تأمین مالی جمعی» در سود و زیان طرح ها شریک هستند، در صورت شکست یا انحراف طرح، احتمال ضرر یا از بین رفتن سرمایه تأمین کننده، وجود دارد. ضمناً در صورت انحراف برنامه کسب و کار متقاضی از برنامه پیشبینی شده و نکول متقاضی در پرداخت، عامل در راستای حفظ منافع تأمین کنندگان و در چارچوب قراردادهای مربوط، اقدامات مقتضی را انجام میدهد.

۲- با توجه به نبود ضامن نقدشوندگی طی دوره (تا سررسید)، دسترسی به وجه سرمایه گذاری شده پیش از موعد سررسید و نقل و انتقال گواهی شراکت آن جز در صورت تجویز مقررات و با رعایت کلیه الزامات آنها، وجود نخواهد داشت.

۳- عامل در محدوده قوانین، مقررات و توافقات فیما بین، مسئول بررسی صحت اسناد و مدارک و ارائه خدمات مربوط به تأمین مالی جمعی است. به همین دلیل، در راستای اجرای ماده ۳۲ «دستورالعمل تأمین مالی جمعی» عامل توصیه به سرمایه گذاری در هیچ طرح خاصی نخواهد کرد. همچنین معرفی یا انتشار فراخوان طرح بدون اخذ نماد اختصاصی از فرابورس یا انجام اقدامات مربوط برای تأمین مالی جمعی خارج از سکو، ممنوع و بالاثرب می باشد.

۴- تأمین مالی جمعی در بستر قوانین و مقررات مربوط انجام شده و کلیه ذینفعان ملزم به اطلاع و رعایت آنها هستند. تغییرات قوانین و مقررات نافذی علم و آگاهی سرمایه گذاران نسبت به آن ها نبوده و نظارت کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی بر فرایند مربوط، سالب مسئولیت تأمین کنندگان در کسب آگاهیهای مربوط و تعهد آنها به پذیرش ریسکهای مطرح در سرمایه گذاری نخواهد بود.

۵- اعطای مجوز فعالیت به عامل توسط کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی و فرابورس ایران به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و شفافیت اطلاعاتی است. اعطای این مجوزها به معنی نظارت تمام عیار بر تمامی متقاضیان و تأمین کنندگان یا تایید مزایا و تضمین سودآوری

فعالیت‌های آنها نبوده و هیچ یک از مجوزهای اعطاشده توسط فرابورس ایران مبنی بر تایید طرحی خاص یا توصیه به سرمایه گذاری در آن نیست. کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی و فرابورس ایران در خصوص ضرر و زیان ناشی از اتکا به تمام یا بخشی از مندرجات اسناد و مدارک مربوط، از خود سلب مسئولیت مینماید.

۶- اعلام ریسک‌های فوق به معنی سلب مسئولیت از عامل نبوده و از آنجا که عامل با اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در حدود تکالیف مقرراتی، قراردادی و حرفه‌ای خود اقدام به فعالیت مینماید، در صورت قصور یا تقصیر از تکالیف مذکور، حسب مورد از حیث مدنی، کیفری یا انضباطی مسئول خواهد بود. به هر ترتیب، سرمایه گذاران میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات حاکم بر تامین مالی جمعی مراتب را با فرابورس ایران مکاتبه نمایند.

به موجب این سند، (این جانب/ این شرکت) اقرارنامه و بیانیه ریسک سرمایه گذاری در تامین مالی جمعی را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه قوانین، مقررات و خصوصیات این گونه از سرمایه گذاری و ریسک‌هایی که در آن متصور می باشد (از جمله و نه محدود به ریسک‌های مورد اشاره در این سند) مراتب را تایید نموده و با علم به آن‌ها در این زمینه فعالیت می نماید.